

Unidad 2. La función pública del Estado

La función pública permite estudiar cómo el Estado convierte atribuciones jurídicas en actividades orientadas a sus fines.

El recorrido conecta órganos, funciones, personas servidoras y servicios públicos sin confundir esas categorías.



División del poder, coordinación de funciones



El artículo 49 divide el Supremo Poder federal para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La división limita la concentración del poder, pero debe leerse con las excepciones constitucionales expresas.



Teoría jurídica de la función pública

03/32



La función describe una actividad estatal; el órgano identifica la estructura competente que la realiza.

Para calificar un acto se examinan conjuntamente órgano emisor, procedimiento y contenido jurídico.



Función legislativa: forma y materia



En sentido formal, la función legislativa se identifica por el órgano y el procedimiento constitucional de producción de leyes o decretos.

En sentido material, importa el contenido general, abstracto e impersonal, aun cuando la clasificación de un acto concreto exige verificar su fuente y procedimiento.



FUENTES **Fuente 01** · ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 03 · ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículos 50 y 70, párrafo primero](#)).

Fuente 02 · ([De los Santos Morales, 2012., pp. 48-49](#)).

Función jurisdiccional: forma y materia



En sentido formal, la función jurisdiccional se vincula con los órganos depositarios del Poder Judicial.

En sentido material, resuelve controversias mediante una decisión jurídica individualizada con los efectos que disponga el ordenamiento.



Función administrativa: forma y materia



En sentido formal, la función administrativa se asocia con la actividad del Poder Ejecutivo dentro de sus competencias.

En sentido material, comprende ejecución de la ley y decisiones o actuaciones concretas bajo un orden jurídico.



FUENTES **Fuente 01** · ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 03 · ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículos 80 y 89, fracción I](#)).

Fuente 02 · ([De los Santos Morales, 2012, pp. 48-49](#)).

Un poder puede realizar actos de distinta naturaleza

07/32



La función predominante de un poder no convierte automáticamente todos sus actos en legislativos, jurisdiccionales o administrativos.

La calificación rigurosa evita decidir sólo por el nombre del órgano.



Funciones públicas emergentes



La regulación monetaria se confía a un banco central autónomo con finalidades y funciones legales específicas.

Su autonomía funcional no elimina su sujeción constitucional y legal.



Función electoral



La Constitución califica la organización de elecciones como función estatal.

Su ejercicio se distribuye entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en los términos constitucionales.



Otras funciones públicas



La seguridad pública ejemplifica una función estatal con distribución territorial y fines constitucionales expresos.

La categoría de función emergente exige identificar norma habilitante, órgano, ámbito y controles; no basta una etiqueta doctrinal.



Federación, entidades y municipios



La competencia debe localizarse en la Constitución y la ley aplicable para cada orden de gobierno.

La titularidad municipal, estatal o federal de una función no se presume por semejanza con otra materia.



Órgano y persona servidora pública

12/32



El órgano concentra una esfera de competencia; la persona titular o integrante actúa dentro de ella.

El nombramiento individualiza una relación sujeta al régimen jurídico aplicable, sin transferir la competencia a título personal.



El fenómeno burocrático

13/32



La doctrina ubica a empleados y funcionarios como titulares de esferas de competencia en las que se dividen atribuciones estatales.

El fenómeno burocrático relaciona una estructura de competencias con las personas que ocupan empleos o cargos públicos.



Aparición histórica de la burocracia

14/32



La doctrina identifica antecedentes de organización y servicio público desde etapas prehispánicas y coloniales.

Esos antecedentes explican evolución institucional; no constituyen por sí mismos normas vigentes.

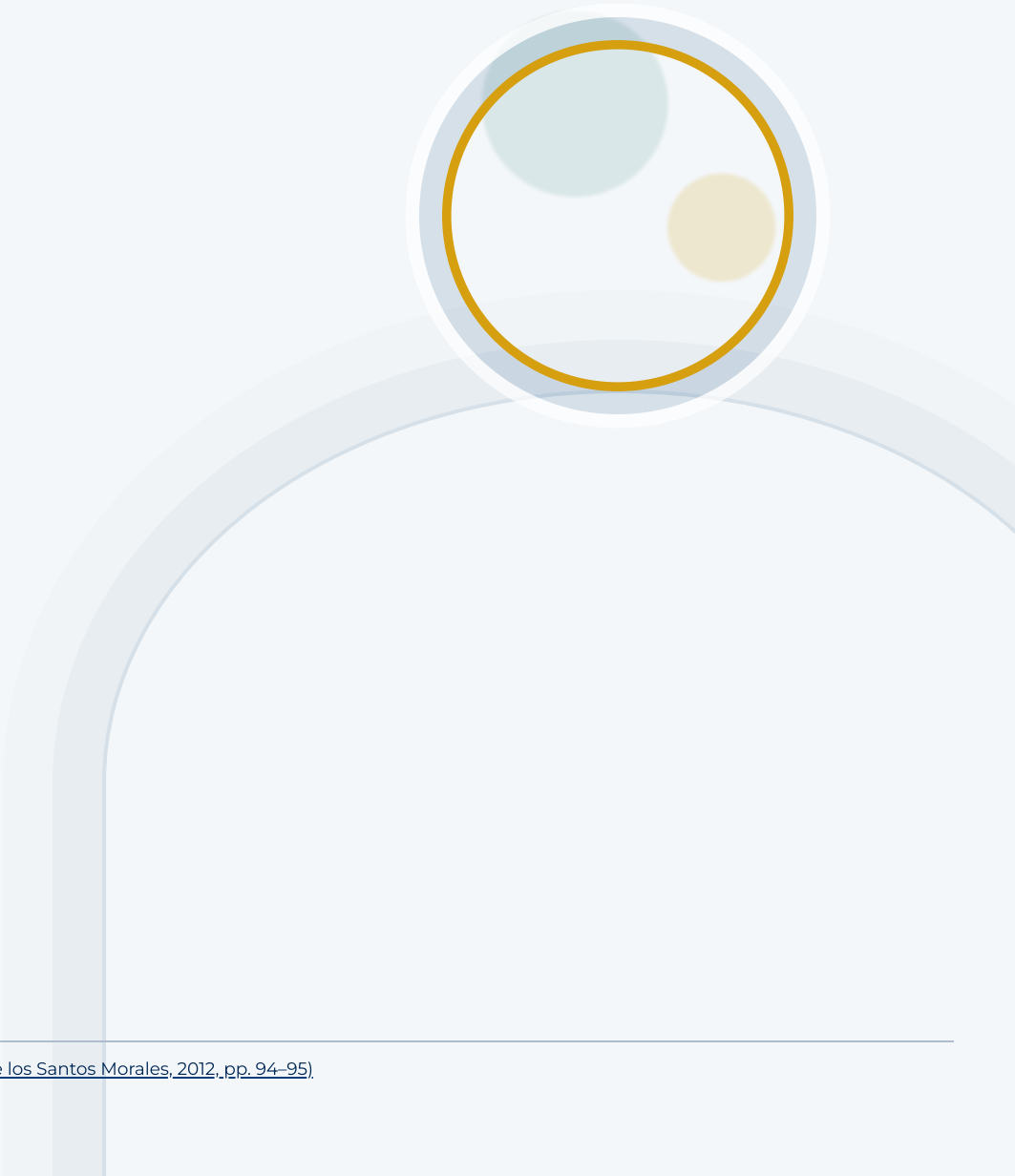


Evolución: de aparato personal a institución regulada



La evolución de la burocracia mexicana muestra el tránsito hacia relaciones, funciones y responsabilidades reguladas por normas públicas.

El estudio histórico debe contrastarse con el régimen constitucional y legal vigente.



FUENTES **Fuente 01** · ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 05 · ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1963, artículos 2o. y 12](#)).

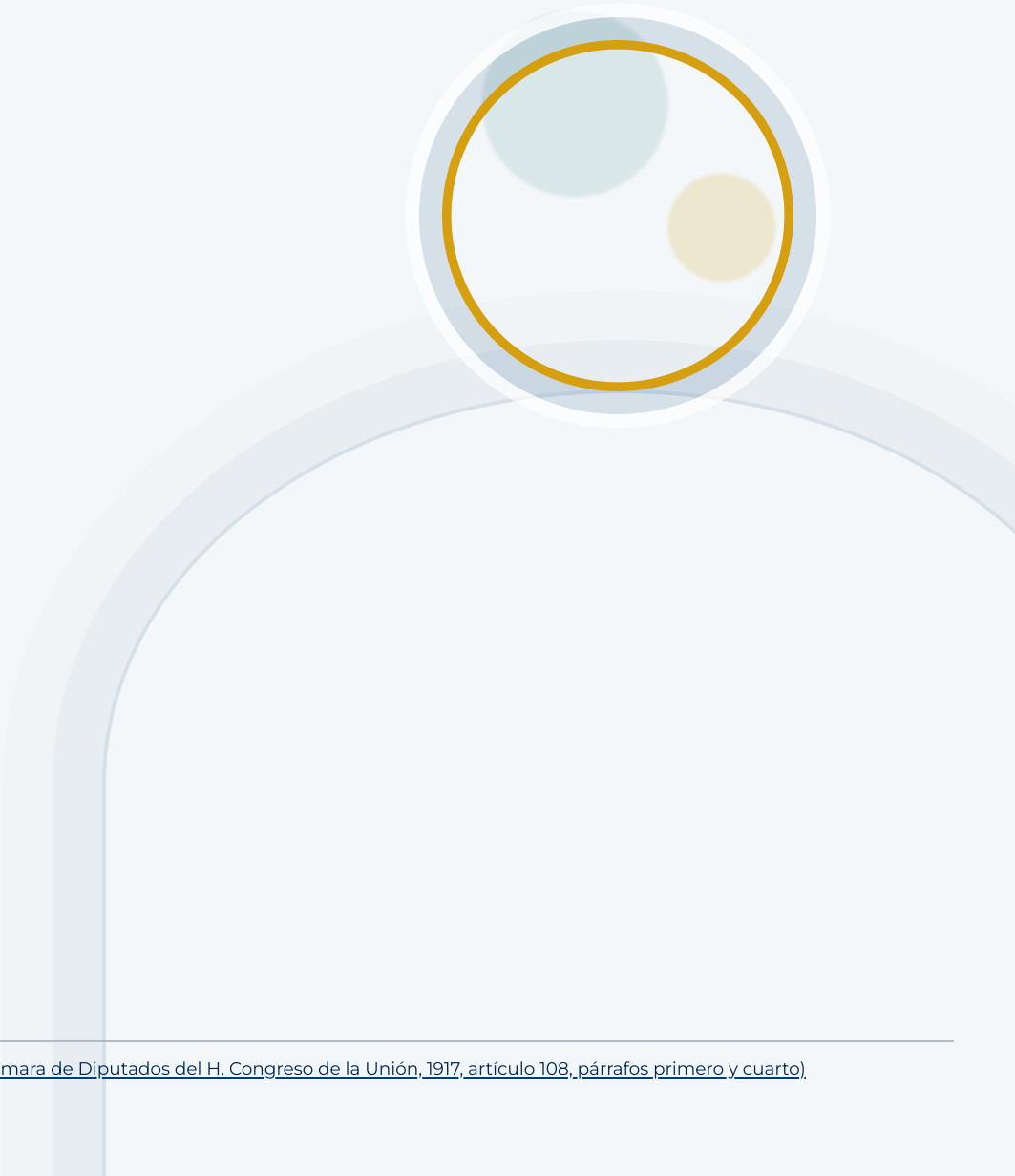
Fuente 02 · ([De los Santos Morales, 2012., pp. 94-95](#)).

La burocracia en México: mapa jurídico vigente



El concepto constitucional de persona servidora pública cumple finalidades de responsabilidad y no sustituye cada régimen laboral o profesional.

La relación de trabajo burocrático federal se concreta en la LFTSE para los sujetos y supuestos que ésta regula.



FUENTES **Fuente 01** · ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 05 · ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1963, artículos 2o. y 12](#)).

Fuente 03 · ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 108, párrafos primero y cuarto](#)).

Teorías sobre la relación Estado–personal

17/32



Las teorías civilista, estatutaria, contractual administrativa, laboral y del acto-condición ofrecen explicaciones distintas de la incorporación al empleo público.

La teoría orienta el análisis, pero la solución de un caso depende del régimen positivo aplicable.



Relación positiva: nombramiento y ley



La LFTSE ubica la relación jurídica entre titulares y personal de base dentro de su ámbito de aplicación.

La prestación puede derivar del nombramiento o de los supuestos legales de inclusión en listas de raya.



Clasificación federal: base y confianza



La LFTSE clasifica por funciones y catálogos, no sólo por la denominación cotidiana del puesto.

La inamovilidad de base y las exclusiones legales deben leerse con sus requisitos, alcances y régimen aplicable.



Servicio Profesional de Carrera



El sistema federal de carrera organiza ingreso, desarrollo y permanencia en las dependencias comprendidas por su ley.

Personal de carrera, libre designación y base son categorías diferentes que no deben intercambiarse.



Precedente: acceso razonable al empleo público

21/32



En la acción de inconstitucionalidad 300/2020, el Pleno examinó restricciones genéricas de acceso a un cargo público.

El precedente exige relacionar requisitos con el perfil y justificar de manera objetiva y razonable las exclusiones.



Servicio público: corrientes doctrinales

22/32



Las corrientes doctrinales discrepan sobre qué elemento imprime carácter público a un servicio.

La exposición comparada debe conservar la diferencia entre tesis doctrinal y definición legal aplicable.



¿Qué hace público a un servicio?

23/32



Los criterios orgánico, formal, funcional, técnico, jurídico y legal enfatizan elementos distintos.

La calificación de un servicio concreto requiere contrastar esos criterios con la Constitución y la ley sectorial.

Servicios propios e impropios

24/32



La división doctrinal entre servicio propio e impropio atiende a la atribución estatal, la forma de gestión y el régimen de intervención.

Concesión, permiso o regulación no significan lo mismo y deben comprobarse en la ley aplicable.



Caracteres esenciales

25/32



Generalidad, igualdad, regularidad y continuidad forman el núcleo doctrinal de los caracteres esenciales.

Obligatoriedad, adaptabilidad, permanencia y gratuidad reciben tratamientos diferenciados y no deben afirmarse como universales sin matiz.



Elementos del servicio público

26/32



El análisis integra necesidad general, actividad técnica, usuarios, intervención estatal, prestador, recursos y régimen jurídico.

La ausencia de un elemento puede cambiar la calificación o revelar que se estudia otra actividad pública.



Clasificar para comparar, no para etiquetar

27/32



Los servicios pueden clasificarse por titularidad, gestión, territorio, necesidad, periodicidad, cobro o régimen jurídico.

Cada clasificación responde una pregunta distinta y debe verificarse frente al sector concreto.

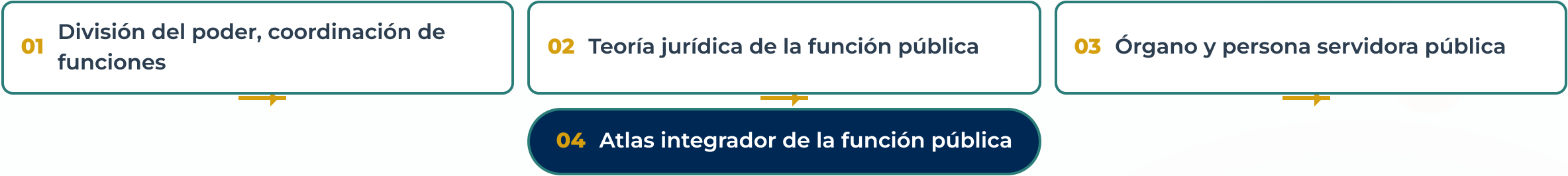


Atlas integrador de la función pública



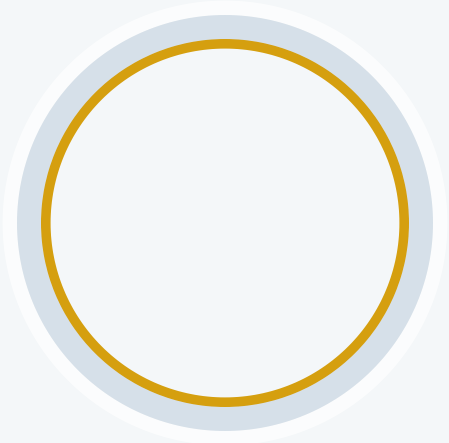
Agrupación editorial

Agrupación conceptual para navegación; no establece equivalencia jurídica.



Función, órgano, competencia, persona servidora y servicio forman capas relacionadas, pero jurídicamente distintas.

El análisis completo identifica la norma, el ámbito, la actividad, el sujeto, los destinatarios y los controles.



Caso de razonamiento: requisito de ingreso



Una convocatoria excluye sin límite temporal a toda persona sancionada alguna vez: identifica régimen, finalidad del requisito y relación con el perfil.

Contrasta la medida con la ley de carrera y con el razonamiento de la acción de inconstitucionalidad 300/2020 antes de formular una conclusión.



FUENTES **Fuente 01** - ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 08 - ([Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, considerandos, párrafos 67 a 79, pp. 21-23](#)).

Fuente 07 - ([Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2003, artículos 1 a 6](#)).

Actividad: radiografía de un servicio

30/32



Selecciona un servicio real y documenta titularidad, forma de gestión, necesidad, usuarios, prestador, recursos y régimen aplicable.

Distingue evidencia normativa, explicación doctrinal e inferencia propia; conserva el localizador de cada fuente.

Conclusión jurídica de la unidad



La función pública se determina por competencia, forma y contenido; no únicamente por el órgano que actúa.

El régimen de la persona servidora y la calificación del servicio público requieren identificar la norma vigente y separar doctrina, precedente e inferencia.



FUENTES **Fuente 01** · ([Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453](#)).
Fuente 02 · ([De los Santos Morales, 2012, pp. 95-98](#)).
Fuente 09 · ([Fernández Ruiz, 2016, pp. 222-226](#)).

Fuente 02 · ([De los Santos Morales, 2012, pp. 48-49](#)).
Fuente 06 · ([Fernández Ruiz, 2016, pp. 193-196](#)).

Referencias



Referencias citadas en esta unidad.

1. Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466). <https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localizador: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453
2. De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_l.pdf
Localizador: pp. 47-48
3. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localizador: artículo 49
4. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993). Ley del Banco de México (última reforma publicada el 10 de enero de 2014). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>
Localizador: artículos 1 a 3
5. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>
Localizador: artículos 2o. y 12
6. Fernández Ruiz, J. (2016). El contrato administrativo. En Derecho administrativo (pp. 161-198). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/10.pdf>
Localizador: pp. 193-196
7. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 9 de enero de 2006). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>
Localizador: artículos 1 a 6
8. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de inconstitucionalidad 300/2020 [Sentencia]. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2020/19/3_277221_6114_firmado.pdf
Localizador: considerandos, párrafos 67 a 79, pp. 21-23
9. Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localizador: pp. 219-222